

Isu Kontemporari Tentang Mirath

Undang-Undang dan Pentadbiran Harta pusaka di Malaysia

Satu pembicaraan komprehensif mengenai sistem pentadbiran harta pusaka, peranan mahkamah, dan amalan penyelesaian muafakat dalam konteks undang-undang Malaysia dan hukum Islam.



Pentadbiran Harta Pusaka di Malaysia

Pejabat Pusaka Kecil

Menguruskan harta bernilai RM 5 juta ke bawah

Mahkamah Tinggi

Menguruskan harta bernilai RM 5 juta ke atas

Amanah Raya Berhad

Menguruskan harta alih bernilai tidak melebihi RM 600,000



Perbezaan Jenis Harta Pusaka

Terdapat tiga kategori utama pentadbiran harta pusaka di Malaysia, masing-masing dengan peruntukan undang-undang dan saluran tuntutan yang berbeza. Memilih saluran yang betul adalah langkah pertama yang kritikal dalam proses penyelesaian harta pusaka.

Aspek	Harta Pusaka Kecil	Harta Pusaka Besar	Harta Pusaka Ringkas
Nilai Harta	RM 5 juta ke bawah (harta alih & tak alih, atau tak alih sahaja)	RM 5 juta ke atas (harta alih & tak alih, atau tak alih sahaja)	Tidak melebihi RM 600,000 (harta alih sahaja)
Wasiat	Tanpa wasiat	Dengan wasiat atau tanpa wasiat	Tanpa wasiat
Undang-Undang	Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955	Akta Probet dan Pentadbiran 1959	Akta Perbadanan Amanah Raya 1995
Saluran Tuntutan	Pejabat Pusaka Kecil / Pejabat Tanah (Pegawai Penyelesai Pusaka)	Mahkamah Tinggi	Pegawai Pentadbir Pusaka / Pengarah Amanah Raya Berhad

Peranan Mahkamah Syariah dalam Pentadbiran Harta Pusaka

Mahkamah Syariah memainkan peranan yang amat penting dalam memudahkan proses pentadbiran harta pusaka bagi si mati yang beragama Islam. Antara fungsi utamanya ialah mengeluarkan **Sijil Faraid** dan menyiasat perkara-perkara yang berkaitan dengan harta pusaka, termasuk pengesahan ahli waris, keesahan perkahwinan, dan hak waris yang sah di sisi hukum syarak.

Apakah Sijil Faraid?

Sijil Faraid ialah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah bagi si mati yang beragama Islam, mengesahkan senarai waris yang berhak dan menentukan bahagian masing-masing mengikut hukum faraid.

Perkara Penting tentang Sijil Faraid

- Dikeluarkan apabila terdapat permohonan daripada waris yang berhasrat membahagikan harta pusaka
- Tidak perlu disahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah jika dikeluarkan oleh Mahkamah Rendah Syariah
- Menjadi dokumen rujukan utama dalam proses pembahagian harta pusaka Islam

Mengeluarkan Sijil Faraid



Fungsi Sijil Faraid

Sijil Faraid merupakan perakuan rasmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah bagi kes kematian seorang Muslim. Ia mengesahkan identiti si mati, menyenaraikan semua waris yang berhak di sisi hukum syarak, dan menetapkan bahagian harta masing-masing berdasarkan prinsip faraid.



Proses Permohonan

Sijil ini dikeluarkan atas permohonan waris yang ingin membahagikan harta pusaka si mati. Proses ini memastikan bahawa setiap waris mengetahui hak dan bahagian mereka sebelum sebarang pembahagian harta dilaksanakan, sekaligus mencegah pertikaian pada masa hadapan.

Menentukan Kesahtarafan Anak

Salah satu peranan kritikal Mahkamah Syariah dalam konteks pentadbiran harta pusaka ialah **menentukan kesahtarafan seorang anak**. Isu ini mempunyai implikasi langsung terhadap kelayakan seseorang untuk mewarisi harta si mati.

Kepentingan Penentuan Kesahtarafan

Status anak — sama ada sah taraf atau tidak sah taraf — menentukan sama ada beliau layak mewarisi harta pusaka bapanya mengikut hukum faraid. Anak tidak sah taraf hanya boleh mewarisi daripada ibunya sahaja.

Perlu Diselesaikan Dahulu

Isu kesahtarafan ini **perlu diputuskan dan dijelaskan terlebih dahulu** sebelum proses pengagihan harta pusaka dapat diteruskan, bagi memastikan ketepatan senarai waris yang berhak.



Mengesahkan Akad Perkahwinan



Keesahan perkahwinan si mati adalah isu yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Syariah kerana ia secara langsung menentukan sama ada pasangan si mati layak mewarisi harta pusaka.

Mengapa Isu Ini Penting?

Dalam hukum faraid, suami atau isteri yang sah merupakan antara waris utama yang berhak menerima bahagian harta pusaka. Sekiranya terdapat keraguan atau pertikaian tentang keesahan akad perkahwinan — misalnya perkahwinan tidak berdaftar atau akad yang dipersoalkan — Mahkamah Syariah perlu mengesahkan kesahihannya terlebih dahulu.

① Tanpa pengesahan ini, pasangan yang mendakwa diri sebagai waris mungkin tidak dapat menuntut haknya dalam pembahagian harta pusaka.

Memutuskan Pertikaian Harta: Sepencarian, Wasiat, Hibah, Waqaf & Nazar

Mahkamah Syariah juga mempunyai bidang kuasa untuk memutuskan pertikaian yang melibatkan pelbagai instrumen harta dalam Islam. Setiap instrumen ini mempunyai hukum dan syarat tersendiri yang perlu dinilai oleh mahkamah.



Harta Sepencarian

Harta yang diperoleh bersama semasa tempoh perkahwinan. Perlu dibahagikan antara pasangan sebelum harta pusaka diagihkan kepada waris.



Hibah

Pemberian harta semasa hidup si mati. Perlu disahkan kesempurnaannya oleh Mahkamah Syariah jika dipertikaikan oleh waris.



Wasiat

Wasiat yang dibuat oleh si mati tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Mahkamah Syariah memutuskan keesahan dan perlaksanaannya.



Waqaf & Nazar

Harta yang diwakafkan atau dinazarkan tidak boleh diagihkan sebagai harta pusaka dan perlu diselesaikan secara berasingan.

Penyelesaian Secara Muafakat: Takharruj

Takrif Takharruj

Takharruj ialah satu mekanisme di mana seorang ahli waris menarik diri daripada menerima bahagian harta pusaka — sama ada sebahagian atau kesemuanya — dan memberikan bahagiannya itu kepada waris lain, sama ada dengan balasan (imbuhan) atau tanpa sebarang balasan.

Hukum dan Syarat Pelaksanaan

Hukum: Harus, dengan syarat semua waris bersetuju secara sukarela.

- Penarikan diri boleh dilakukan oleh seorang atau lebih daripada seorang waris
- Waris yang menerima pula boleh terdiri daripada seorang, beberapa orang, atau kesemua waris yang tinggal
- Waris yang menarik diri boleh menerima balasan atau ganti rugi sebagai pampasan
- Waris juga boleh menolak bahagiannya secara sukarela tanpa sebarang balasan

- Takharruj merupakan instrumen fleksibiliti dalam pembahagian harta pusaka Islam, membolehkan waris mencapai persetujuan yang praktikal tanpa melanggar hukum syarak.

Kaedah Pembahagian Secara Muafakat

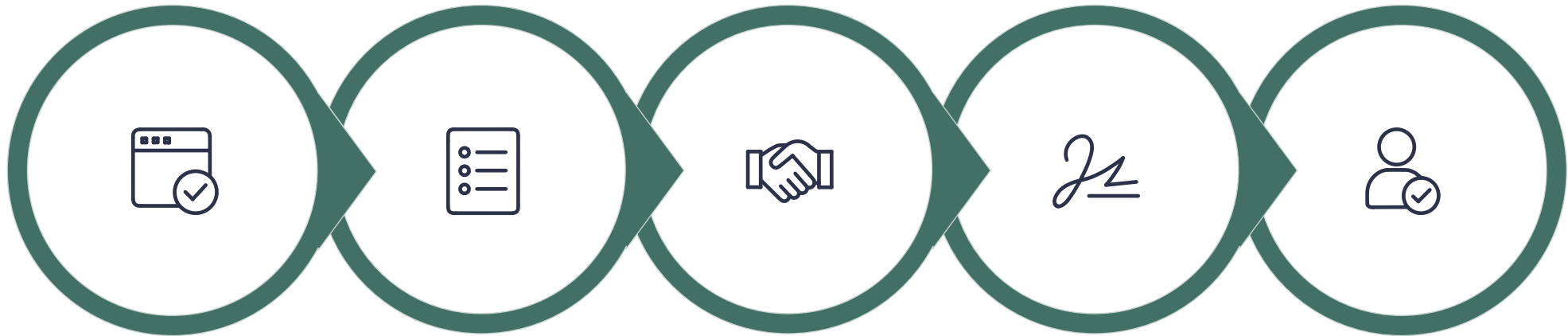
Pembahagian harta pusaka secara muafakat ialah suatu proses yang teratur, bermula dengan penetapan bahagian faraid bagi setiap waris, diikuti dengan rundingan dan persetujuan bersama. Terdapat beberapa cara pembahagian yang boleh diterima pakai.

Cara Pembahagian

- Mengikut kadar faraid
- Sama banyak antara semua waris
- Seorang waris memiliki satu harta tertentu
- Menyerah hak kepada waris lain

Syarat Utama

- Asal pembahagian adalah mengikut faraid — setiap waris mesti tahu bahagiannya
- Hanya selepas itu mereka boleh bersetuju untuk kaedah lain
- Persetujuan semua waris adalah wajib



Mohon

Senarai

Persetujuan

Tandatangan

Kelulusan

Proses ini memastikan setiap waris memahami hak masing-masing berdasarkan faraid sebelum sebarang penyesuaian muafakat dibuat, menjamin keadilan dan keharmonian keluarga.

Amalan Muafakat yang Diamalkan di Malaysia: Yang Baik

Terdapat amalan-amalan positif dalam penyelesaian harta pusaka secara muafakat yang telah diamalkan dalam masyarakat Malaysia. Amalan-amalan ini mencerminkan nilai tolak ansur, keikhlasan, dan semangat kekeluargaan yang tinggi di kalangan waris.

Menolak Terus Bahagian

Waris yang berkemampuan dan ikhlas menolak terus bahagian mereka demi kepentingan waris lain yang lebih memerlukan, seperti ibu atau adik beradik yang masih muda — suatu amalan yang amat dituntut dalam Islam.

Menerima Sebahagian Sahaja

Waris bersetuju untuk hanya mengambil sebahagian daripada bahagian faraid mereka, menyerahkan baki kepada waris lain secara sukarela dan penuh kerelaan hati.

Tukar Suka Sama Suka

Waris-waris bertukar-tukar harta mengikut kesesuaian dan persetujuan bersama — misalnya seorang waris memilih rumah manakala waris lain memilih wang tunai — selagi semua pihak redha.

Amalan Muafakat yang Diamalkan di Malaysia: Yang Tidak Baik

Walau bagaimanapun, terdapat juga amalan-amalan yang tidak menepati kehendak syarak dan boleh menimbulkan pertikaian serta kezaliman dalam pembahagian harta pusaka. Amalan-amalan ini perlu dielakkan dengan tegas.

1. Muafakat Tanpa Ilmu Faraid

Waris membahagi harta secara muafakat **tanpa mengetahui kadar sebenar bahagian faraid** mereka terlebih dahulu. Ini bercanggah dengan syarak kerana persetujuan mestilah dibuat atas dasar pengetahuan yang betul, bukan andaian.

2. Muafakat Walaupun Ada Waris yang Tidak Bersetuju

Pembahagian secara muafakat diteruskan walaupun ada waris yang secara jelas **tidak bersetuju atau dipaksa bersetuju**. Ini adalah tidak sah kerana muafakat memerlukan persetujuan ikhlas semua waris tanpa paksaan.

3. Perbincangan Tidak Melibatkan Semua Waris

Perbincangan pembahagian dihadiri oleh **beberapa waris sahaja**, mengketepikan waris-waris lain yang juga berhak. Keputusan yang dibuat tanpa kehadiran atau makluman semua waris boleh menyebabkan pembahagian yang tidak adil dan boleh dicabar.

❌ Semua amalan yang tidak menepati syarak ini boleh mengakibatkan pembahagian harta yang batal dan tidak sah, serta membuka ruang kepada pertikaian undang-undang yang berpanjangan.